



BASADA EN EMPLEO • EB-1

Guia de Visa EB-1

Primera Preferencia Basada en Empleo — Trabajadores Prioritarios

Guia completa de EB-1 — cubre Habilidad Extraordinaria (EB-1A), Investigadores Destacados (EB-1B), y Gerentes Multinacionales (EB-1C). Incluye los 10 criterios, guia de evidencia, procesamiento premium, y estrategia.

Preparado por ImmigrationIQ

immigrationiq.us | contact@immigrationiq.us

QUE INCLUYE ESTE KIT:

- ✓ Resumen EB-1A / EB-1B / EB-1C
- ✓ Elegibilidad por subcategoría
- ✓ 10 criterios de Habilidad Extraordinaria
- ✓ Tipos de evidencia
- ✓ Proceso paso a paso
- ✓ Formularios y documentos
- ✓ Guia Premium Processing
- ✓ Tarifas y plazos
- ✓ Errores comunes a evitar
- ✓ Estrategia para peticiones fuertes

Todos los formularios USCIS: uscis.gov/forms | Herramientas: immigrationiq.us

1. Resumen de Categorías EB-1

EB-1 es la categoría de visa de inmigrante basada en empleo de mayor prioridad. NO requiere Certificación Laboral PERM, haciéndola significativamente más rápida que EB-2 o EB-3. EB-1 tiene tres subcategorías:

EB-1A (Extraordinaria)	EB-1B (Investigador Destacado)	EB-1C (Gerente Multinacional)
Auto-peticion, sin empleador	Empleador presenta; investigación permanente	Empleador multinacional transfiriéndolo
Top de su campo — aclamación sostenida	Reconocimiento internacional académico	Gerente/ejecutivo en extranjero y EE.UU.
10 criterios, 3 O un gran logro	2 de 6 criterios	1 año en extranjero en últimos 3 como ejec/gerente
Abierto a cualquier campo	Ciencias, artes, educación, negocios, atletismo	Transferidos L-1A frecuentemente califican
Formulario I-140 solo	I-140 con empleador	I-140 con empleador en EE.UU.

■ **EB-1 usualmente esta vigente para la mayoría de países en el Boletín de Visas (sin esperar fecha de prioridad). Acumulación fuerte aplica a solicitantes EB-1 de India y China — verifique el último Boletín.**

2. EB-1A: Habilidad Extraordinaria — Elegibilidad

Los solicitantes EB-1A deben demostrar aclamación nacional o internacional sostenida. Puede auto-peticionar (sin empleador) y su trabajo en EE.UU. debe continuar en su área de experiencia.

Dos Vías para la Aprobación

- VIA 1 — Logro mayor único: ej., Premio Nobel, Medalla Olímpica de Oro, Academy Award, o premio internacional similar.
- VIA 2 — Cumplir al menos 3 de los 10 criterios regulatorios (camino más común).

3. Los 10 Criterios EB-1A

Cumpla al menos 3 de los siguientes con evidencia fuerte:

- 1. Premios menores reconocidos nacional/internacionalmente:** Premios por excelencia en su campo — no solo primer lugar. Incluya certificados, anuncios públicos, y detalles sobre la importancia/competitividad del premio.
- 2. Membresía en asociaciones que requieren logros destacados:** Membresías juzgadas por expertos reconocidos. Provea criterios, su carta de aceptación, y credenciales de los revisores.
- 3. Material publicado sobre usted en medios profesionales/principales:** Artículos SOBRE usted (no por usted) en publicaciones principales. Incluya traducciones y datos de circulación.

- 4. Servicio como juez del trabajo de otros:** Revisor de pares de revistas, juez de panel para premios, comite de tesis, revisor de subvenciones. Incluya cartas de invitacion y registros.
- 5. Contribuciones originales de gran significancia:** Invenciones, metodos, tratamientos, teorias, u otras innovaciones ampliamente adoptadas. Provea analisis de citas, cartas de expertos, patentes, prueba de adopcion.
- 6. Autoria de articulos academicos:** Publicaciones revisadas por pares. Provea numeros de citas (Google Scholar, Web of Science), factores de impacto, e indice h.
- 7. Exhibicion de trabajo en exposiciones/muestras artisticas:** Para artistas. Galerias principales, museos, festivales. Incluya catalogos, resenas, asistencia.
- 8. Rol principal/critico en organizacion distinguida:** Posicion senior en empresa o institucion respetada. Defina rol 'principal' y reputacion de la organizacion.
- 9. Salario alto o remuneracion significativamente alta:** Salario muy por encima del promedio de su campo/ubicacion. Incluya datos comparables (BLS, encuestas).
- 10. Exito comercial en artes escenicas:** Recaudacion de taquilla, ventas de discos, streaming/descargas, premios de la industria.

CONSEJO: Calidad mejor que cantidad. Tres criterios meticulosamente documentados con testimonio experto fuerte vence marcar 6 criterios con evidencia debil. Cada criterio debe incluir: (1) hechos basicos, (2) por que importa en su campo, (3) evidencia corroborativa, (4) cartas de opinion de expertos.

4. EB-1B y EB-1C — Elegibilidad

EB-1B: Profesores e Investigadores Destacados

- Reconocimiento internacional por logros destacados en su campo academico
- Al menos 3 anos de experiencia en ensenanza o investigacion
- Oferta de trabajo para posicion de investigacion permanente O posicion de ensenanza con titularidad/en via
- Cumplir al menos 2 de 6 criterios (similar a EB-1A pero especifico de investigacion)

EB-1C: Gerente o Ejecutivo Multinacional

- Empleado por al menos 1 de los ultimos 3 anos en el extranjero como gerente o ejecutivo
- Viene a EE.UU. a trabajar como gerente o ejecutivo para el mismo/relacionado empleador
- Ambas empresas (EE.UU. y extranjera) deben ser 'organizaciones calificadas' (matriz, sucursal, subsidiaria, afiliada)
- Frecuentemente presentado por transferidos L-1A buscando residencia permanente

5. Proceso Paso a Paso

- 1. Construir Su Portafolio de Evidencia:** Reunir documentacion extensa sobre cada criterio reclamado. Planee 2-3 meses para compilar. Obtenga cartas de expertos temprano.
- 2. Elegir Estrategia:** Decida entre procesamiento consular (extranjero) o ajuste de estatus (EE.UU.) segun su estatus actual.

- 3. Presentar Formulario I-140:** Peticion Inmigrante para Trabajador Extranjero. EB-1A: auto-peticionado. EB-1B/1C: presentado por empleador. Tarifa: \$715.
- 4. Opcional: Premium Processing:** Pague \$2,805 por respuesta garantizada de USCIS en 15 dias habiles (aprobacion, RFE, o denegacion).
- 5. Recibir Aprobacion I-140:** La aprobacion establece su fecha de prioridad y elegibilidad para Green Card.
- 6. Esperar Numero de Visa (si hay acumulacion):** Mayoria de paises: vigente. India/China: verifique Boletin de Visas.
- 7. Presentar I-485 (en EE.UU.) o DS-260 (consular):** Tarifa I-485: \$1,440. Tarifa DS-260: \$325. Permitido presentar I-140 + I-485 concurrentemente si fecha de prioridad esta vigente.
- 8. Recibir Green Card:** Green Card permanente de 10 anos. Sin condiciones para EB-1 (sin I-751).

6. Formularios y Tarifas Requeridos

Formulario / Concepto	Costo / Tiempo
I-140 (Peticion de Inmigrante)	\$715
I-140 Premium Processing (opcional)	\$2,805 (respuesta en 15 dias habiles)
I-485 (Ajuste de Estatus)	\$1,440
I-485 Premium Processing	No disponible para I-485
I-765 permiso de trabajo (con I-485)	\$0 (incluido)
I-131 Advance Parole (con I-485)	\$0 (incluido)
DS-260 (procesamiento consular)	\$325
Procesamiento estandar I-140	6-12 meses
I-140 con Premium Processing	15 dias habiles
Plazo I-485	8-14 meses
Boletin de Visas (actual)	Mayoria de paises: Vigente; India/China: espera significativa

7. Lista de Documentos

Personal e Identidad

- Pasaporte vigente (pagina biografica)
- Acta de nacimiento con traduccion certificada al ingles
- Actas de matrimonio/divorcio (si aplica)

- CV / curriculum mas reciente (detallado, con publicaciones y metricas)
- Transcripciones academicas y diplomas

Portafolio de Evidencia (varia por criterio)

- Premios: certificados, anuncios oficiales, criterios de elegibilidad
- Membresias: cartas de aceptacion, documentos de criterios, perfil de la organizacion
- Prensa: articulos originales + traducciones certificadas + datos de circulacion/lectores
- Citas: reportes de Google Scholar, Web of Science, Scopus
- Publicaciones: copias de articulos + documentacion de factor de impacto
- Patentes: documentos presentados/emitidos, evidencia de uso comercial
- Salario: talones de pago, contratos, datos comparables de la industria (BLS, encuestas)
- Cartas de opinion experta: 5-10 de expertos independientes en su campo

Cartas de Opinion Experta (CRITICO)

- 5-10 cartas de expertos reconocidos NO estrechamente vinculados a usted
- Cada carta debe: identificar credenciales del autor, describir como conocen su trabajo, evaluar sus contribuciones, ubicarlo en contexto del campo
- Mezcla de expertos independientes y ex-colaboradores es ideal (mas peso a los independientes)
- Evite cartas modelo — cada una debe ser sustancial, especifica, y personalizada

8. Errores Comunes a Evitar

- Presentar cartas de expertos debiles que carecen de detalles sobre sus contribuciones
 - No demostrar aclamacion sostenida — logros aislados no son suficientes
 - Analisis inadecuado de citas/impacto para peticiones academicas
 - Cartas genericas de 'soy genial' sin evidencia objetiva
 - Faltar datos comparativos (ej., su salario vs referencias de la industria)
 - Mala organizacion — facilite que los oficiales encuentren cada criterio
 - Confundir los criterios — sea claro sobre que evidencia apoya cada criterio
 - Ignorar evidencia opuesta — aborde preocupaciones potenciales proactivamente
- **Las RFEs (Solicitudes de Evidencia) son comunes. Una petition inicial bien preparada con evidencia comprensiva reduce el riesgo de RFE dramaticamente. Planee 6-12 meses de preparacion.**

9. Estrategia para Peticiones Fuertes

- Defina su 'campo' especifico precisamente — mas estrecho frecuentemente es mas facil de probar
- Construya su narrativa: como cada pieza de evidencia prueba aclamacion sostenida en la cima de su campo?
- Use marco de Determinacion Final de Meritos (Kazarian): cumpla 3 criterios + persuada a USCIS holisticamente
- Mantenga documentacion siempre verde — siga actualizando mientras publica/gana
- Considere Premium Processing para casos sensibles al tiempo (inicio de trabajo, expiracion de visa)
- Contrate un abogado de inmigracion calificado experimentado en EB-1 — generalistas pueden perder matices

CONSEJO: Aunque auto-peticione, una consulta con abogado puede aumentar dramaticamente las probabilidades de aprobacion. Muchas firmas top de EB-1 ofrecen consultas iniciales gratuitas para evaluar su caso.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS DE IMMIGRATIONIQ	
→ Asistente de Chat con IA	immigrationiq.us/chat
→ Rastreador de Estado de Caso	immigrationiq.us/case-tracker
→ Panel del Boletin de Visas	immigrationiq.us/visa-bulletin
→ Calculadora de Tarifas USCIS	immigrationiq.us/fee-calculator
→ Buscar Abogados de Inmigracion	immigrationiq.us/lawyers
→ Recursos de Ayuda Legal Gratuita	immigrationiq.us/lawyers (pestana Free Legal Aid)



ImmigrationIQ — immigrationiq.us

Solo para fines informativos. NO es asesoramiento legal. Las leyes cambian con frecuencia. Verifique en uscis.gov. Consulte un abogado de inmigracion licenciado para su situacion especifica.